

1500169-45.2021.8.26.0205

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Getulina

Foro: Foro de Getulina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... entre si, com o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes. Finalmente porque ele, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, corrompeu o adolescente J.R., qualificado às fls. 10/12, com ele praticando os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O acusado foi notificado (fls. 135) e apresentou defesa prévia (fls. 141).

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Getulina

Foro de Getulina

Vara Única

Rua Dr. Carlos de Campos, 660, . - Centro

CEP: 16450-000 - Getulina - SP

Telefone: (14) 2185-5110 - E-mail: getulina@tjsp.jus.br

1500169-45.2021.8.26.0205 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500169-45.2021.8.26.0205

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANDRÉ DE OLIVEIRA, dando-o como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do art. 69 do Código Penal. Isto porque ele, no dia 18 de setembro de 2020, às 14h, na Rua Jose Delgado, 54, Centro, nesta cidade e Comarca de Getulina, previamente ajustado com o adolescente J.R., qualificado às fls. 10/12, e com identidade de propósitos, tinha em depósito, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 21 (vinte e uma) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico de cor transparente vedado por calor, com peso líquido de 19,18g (dezenove gramas e dezoito centigramas)-(lacre 000658); 04 (quatro) porções sólidas de maconha, sem acondicionamento, com peso líquido de 25,99g (vinte e cinco gramas e noventa e nove centigramas)-(lacre 000658); 379 (trezentas e setenta e nove) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico de cor transparente vedado por calor, com peso bruto (material + embalagem) de 336,04g (trezentos e trinta e seis gramas e quatro centigramas), dos quais foram retirados 20 (vinte) porções de amostragem para análise, com peso líquido de 19,14 (dezenove gramas e quatorze centigramas)-(lacre 0000656); 02 (duas) porções de cocaína petrificada, vulgarmente conhecida como crack, acondicionadas em segmento plástico transparente vedados por calor, com peso líquido de 48,17g (quarenta e oito gramas e dezessete centigramas)-(lacre 0000657);

07 (sete) grandes porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico de cor transparente vedado por nó, com peso líquido de 257,22g (duzentos e cinquenta e sete gramas e vinte e dois centigramas)-(lacre 0000656); e 20 (vinte) grandes porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico de cor transparente vedado por calor, com peso líquido de 203,17g (duzentos e sete gramas e dezessete centigramas)-(lacre 0000656), todas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 17/20 e laudos de constatação provisório e definitivo de fls. 43/50 e 80/82). Bem como porque ele, em data não precisada, mas anterior ao dia 18 de setembro de 2020, nesta cidade e comarca de Getulina/SP, e o adolescente J.R., qualificado às fls.10/12, associaram-se entre si, com o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes. Finalmente porque ele, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, corrompeu o adolescente J.R., qualificado às fls. 10/12, com ele praticando os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O acusado foi notificado (fls. 135) e apresentou defesa prévia (fls. 141).

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2022 (fls. 143/145).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 170/171), foram inquiridas as testemunhas comuns Erico Kawaguti (fls. 168) e Fernando Damasceno Moreira (fls. 169), bem como realizado o interrogatório (fls. 172/173).

Encerrada a instrução probatória, os debates orais foram convertidos em memoriais escritos.

O Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos moldes em que narra a inicial (fls 182/187).

A defesa, por seu turno, postulou pela improcedência das acusações, em virtude da fragilidade probatória (fls 191/192).

É o relatório. Passo à fundamentação.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais do acusado foram devidamente observadas. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é parcialmente procedente, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa ao acusado os crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da mesma Lei e de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Passo à análise pormenorizada das condutas.

I - Do crime do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06

As materialidade do crime de tráfico encontra-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 4/9), pelo auto de exibição e apreensão de (fls. 17/20), pelas fotografias das drogas apreendidas (fls. 30/40), pelo laudo de constatação provisório (fls. 43/50) e definitivo (fls. 80/82 e 130/132), pelos laudos de exame de peça (fls. 83/85; 86/89; 90/92; 93/96; 97/103) e pelo relatório de investigação (fls. 106/113), bem como pela prova oral e demais elementos coligidos nos autos.

A autoria, por seu turno, restou incontestada e recaiu sobre a pessoa do acusado, senão vejamos.

A testemunha Fernando Damasceno Moreira, policial civil, ouvido na fase de instrução a fls. 169, disse que apuravam denúncias de que ANDRÉ, vulgo "Negão", e o adolescente J.R., estavam realizando tráfico de drogas na cidade e que em uma das diligências, ao chegar na casa onde era realizada a traficância, o adolescente J.R. estava na rua, próximo à casa, com uma sacola grande e, ao avistar a viatura, abraçou a sacola e correu desesperadamente para a casa; que parou a viatura em frente à casa e saiu em perseguição; que o adolescente correu pelo corredor da casa, que dá acesso ao quintal, sumindo da visão do declarante; que ao chegar no quintal viu ANDRÉ pulando o muro com a sacola; que o adolescente J.R. foi abordado sem a sacola; que tentou pular o muro para ir atrás de ANDRÉ, mas o perdeu de vista; que acionou apoio da Polícia Militar; que o adolescente falou que realizava tráfico com ANDRÉ; que a PM chegou no local com a mesma sacola que o adolescente J.R. segurava e passou para ANDRÉ; que havia balança, plástico filme para embalar drogas; que parte das drogas contidas na sacola eram embaladas da mesma forma das que foram encontradas sobre a mesa da residência; que parte das drogas já estava embalada e outra parte em porções maiores sem estar embalada, caracterizando que estavam embalando drogas.

A testemunha Erico Kawaguti, policial militar, ouvido na fase de instrução à fls. 168, disse que nessa data foi solicitado para comparecer ao local e dar apoio à Polícia Civil e foram informados que ANDRÉ havia se evadido em posse de uma sacola; que ANDRÉ já é conhecido dos meios policiais e iniciaram diligência para localizá-lo; que na rua de trás encontraram um celular e a sacola junto a uma cesta de lixo; que dentro da sacola havia balança de precisão, plástico filme para embalar droga e uma grande quantidade de droga; que o modo de embalar as drogas era semelhante às que foram encontradas na casa; que ANDRÉ não foi localizado nesse dia; que foram os policiais civis que avistaram ANDRÉ; que a casa era do menor; que o adolescente era muito conhecido pelo tráfico de drogas; que ANDRÉ é bastante conhecido pela equipe de Getulina; que já presenciou em via pública várias vezes ANDRÉ em companhia do adolescente J.R..

Em seu interrogatório (fls. 172/173), o réu André Oliveira negou as três imputações, alegando ser usuário e que estava no lugar dos fatos apenas bebendo cerveja, não sabendo que o adolescente estava com drogas na casa dele. Disse, também, que não carregou nenhuma sacola.

Pois bem.

Este é o conjunto probatório que se extrai dos autos e através do qual permite-se concluir que o réu praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Nada obstante negue a imputação que recaiu sobre sua pessoa, a narrativa do acusado se apresentou pouco crível e isolada diante dos demais elementos de prova.

Por outro lado, os relatos das testemunhas ouvidas em juízo se apresentaram firmes e coerentes no sentido de que o acusado estava na residência do adolescente no momento da abordagem policial, tendo se evadido pelos fundos da casa, local onde foi encontrada uma sacola onde havia balança de precisão, plástico filme para embalar droga e uma grande quantidade de droga, sendo que o modo de embalar as drogas era semelhante às que foram encontradas na casa da adolescente J.R.

Neste ponto, destaco que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Pretendida absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos - Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado - Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante - Validade. Desclassificação da imputação para uso - Descabimento. Condição de usuário que, por si só, não elide a possibilidade de dedicação ao comércio ilegal de entorpecente. - Condenação mantida. Dosimetria corretamente elaborada, tanto que não foi objeto de impugnação

da Defesa. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501328-27.2020.8.26.0603; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022).

Somado a isto, o próprio adolescente J.R., ao ser apreendido relatou que "as drogas destinavam-se ao comércio local, juntamente com "Negão" André de Oliveira" (fls 11), o que corrobora a afirmação de que ambos estavam alinhados com a prática do delito.

Por fim, a narrativa do acusado de que teria pulado o muro apenas porque ficou com "medo de ser preso" não justifica sua fuga, pois, se realmente não estivesse cometendo qualquer ilícito, é certo que não teria agido de tal modo.

Observo que o crime de tráfico se dá com a mera realização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, conforme precedentes do E. STF, sendo irrelevante que a droga apreendida não tenha chegado ao seu destino, ou que tenha sido distribuída a terceiros, porque o delito se consuma com o simples transporte.

No caso em análise, o Policial Civil Damasceno afirmou ter visto o adolescente J.R. entregando uma sacola nas mãos do acusado, sacola esta que foi encontrada posteriormente na rua de trás da residência, com as drogas e objetos já descritos, o que comprova, sem mais delongas, que a referida sacola estava em poder do acusado e que as substâncias entorpecentes achadas em seu interior eram destinadas à mercância.

Deste modo, configuradas estão todas as elementares do crime em apreço.

É imperioso o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/06 (sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação), isto porque devidamente comprovado que o crime foi praticado em concurso com o menor J.R., o qual possuía 16 anos de idade à data dos fatos, conforme documento de fls 29.

Neste ponto, convém frisar que a atribuição de qualificação jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia prescinde de postulação acusatória, nos termos do art. 383 do CPP. Isto porque, a emendatio libelli é cristalina na hipótese, uma vez que todas as elementares da causa de aumento estão precisamente descritas na exordial acusatória.

Destaco que a conclusão que aqui se adota está em perfeita sintonia com o entendimento do E. STJ., no sentido de afastar a condenação pelo delito do artigo 244-B, quando reconhecida a prática do crime de tráfico com a participação de menor de idade, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. 2. Não é cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem). 3. Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 4. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei. 5. Recurso especial improvido. (REsp 1622781/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016)

É caso de se reconhecer, ainda, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Isto porque o réu é primário, possui bons

anteriores (fls 127), e não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, valendo ressaltar que o ônus de demonstração destes pressupostos negativos incumbe à acusação, consoante remansosa jurisprudência das Cortes pátrias.

Destaco que a simples aferição da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, sem comprovação de outros indícios que denotem a prática do tráfico em contexto de organizações criminosas, é inidônea para afastar o benefício aqui reconhecido, configurando evidente constrangimento ilegal, conforme vem sendo decidido pelos Tribunais Superiores.

Neste sentido:

REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 29/03/2022. RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL TEMA Tráfico ilícito de entorpecentes. Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da droga apreendida.

Circunstância preponderante a ser necessariamente observada na primeira fase da dosimetria. Utilização para afastamento do tráfico privilegiado ou modulação da fração de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Impossibilidade. Caracterização de bis in idem. Indevida presunção de dedicação a atividades criminosas

Não há nenhuma causa de excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade.

Assim, considerando o robusto conjunto probatório existente, a condenação pelo crime do artigo 33, "caput" c/c § 4º do mesmo artigo e 40, VI da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

II - Do crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90

Como dito acima, considerando o reconhecimento da causa de aumento pela participação do menor J.R. no crime de tráfico e, a fim de se evitar indesejável "bis in idem", a absolvição do acusado pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA é medida que se impõe, na esteira do que prevê o artigo 386, I do CPP.

III - Do crime do artigo 35, "caput" da Lei 11.343/06

Por fim, entendo que não restou comprovado o crime do artigo 35, "caput" da Lei 11.343/06.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,

julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

Na hipótese dos autos, nada obstante tenham os policiais destacado que já havia denúncias prévias da traficância praticado pelo réu e pelo menor J. R. , fato é que não há nenhum elemento comprobatório de que havia um vínculo associativo duradouro e estável entre ambos, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros.

Assim, ainda que se reconheça ter sido apreendida quantidade expressiva de entorpecentes na residência do menor e na sacola localizada na rua de trás, tal circunstância, por si só, não é apta a demonstrar o prévio vínculo entre o adolescente e o acusado.

Além disso, apesar de o Policial Civil Damasceno ter relatado que já existiam denúncias anteriores de tráfico praticado pelos dois e de o Policial Militar Eriço ter declarado que já viu ambos andando acompanhados, não foi mencionado por nenhuma das duas testemunhas qualquer tipo de diligência por parte da equipe policial que tenha constatado indícios mínimos de traficância anterior praticada pelo réu e pelo menor.

Ressalto que a única ocasião em que foram flagrados cometendo o crime em conjunto foi exatamente a hipótese dos autos, não havendo qualquer outro elemento de prova, sejam fotografias, conversas, ou algo do tipo que possa corroborar com a imputação que traz a inicial.

Dessa forma, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos e a existência de fundadas dúvidas acerca dos elementos necessários à configuração do tipo penal, deve ser observada a máxima da presunção de inocência.

Sobre o tema:

O ônus da prova, na ação penal condenatória, é todo da acusação, decorrência natural do princípio do favor rei, bem assim da presunção de inocência, sob a vertente da regra probatória, de maneira que o juiz deverá absolver quando não tenha prova suficiente de que o acusado cometeu o fato atribuído na exordial acusatória, bem como quando faltarem provas suficientes para afastar as excludentes de ilicitude e de culpabilidade. A regra do onus probandi, prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, serve apenas para permitir ao juiz que, mantida a dúvida, depois de esgotadas as possibilidades de descobrimento da verdade real, decida a causa de acordo com a orientação expressa na regra em apreço. (REsp 1501842/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

Assim, deve o acusado ser absolvido do delito de associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, VII do CPP, já que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena.

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como no art. 42, da Lei 1.343/2006, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; natureza e quantidade da substância: a quantidade da substância apreendida é relevante (mais de 800 gramas de maconha e 48 gramas de crack), o que será valorado negativamente, entretanto a variedade dos entorpecentes comercializados (maconha e crack) não denota reprovabilidade maior do que aquele inerente ao próprio crime; antecedentes: a acusada ostenta antecedentes criminais, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais atualizada (fls. 66/67); conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; circunstâncias do crime: são normais; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: não se aplica ao caso.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena anteriormente dosada nesta etapa intermediária, qual seja, de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI (crime cometido envolvendo adolescente) e a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º (tráfico privilegiado). Deste modo, tendo em vista que ambas são estabelecidas em frações, revela-se mais benéfico para o acusado que primeiro seja a pena aumentada e depois seja aplicada a causa de diminuição.

Assim, aplico primeiramente o aumento de 1/6, resultando numa pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, a qual reduzo em 2/3, resultando numa pena total e definitiva de 02 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão e 227 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o mínimo unitário, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, haja vista a ausência de critérios que determinem a real situação econômica do réu.

Com fundamento no art. 33, do Código Penal, observadas a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime aberto.

É o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44, do CP: a pena fixada não é superior a 4 anos; a ré não é reincidente em crime doloso; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que a substituição é suficiente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva a fim de:

A) ABSOLVER o réu ANDRÉ DE OLIVEIRA da infração prevista no artigo 244-B da Lei 8.069/90, nos termos do artigo 386, I do CPP, bem como da infração prevista no artigo 35, "caput" da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII do CPP;

B) CONDENAR o réu ANDRÉ DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 33, § 4º e artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, à pena de 02 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão no regime inicial aberto e ao pagamento de 227 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal aplicada ao réu por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo de pena a ser substituída em instituição a ser designada pelo juízo da execução e multa no importe de 01 salário-mínimo à entidade a ser designada pelo juízo da execução.

O apenado poderá recorrer em liberdade, uma vez que, segundo entendimento recente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial em meio aberto:

(...) A fixação do regime de cumprimento semiaberto revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva. (HC 181008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC26-06-2020)

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do CPP, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia, tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia; em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, bem como da arma de fogo apreendida na residência, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido (fls 17/20), nos termos do artigo 63, I da Lei 11.343/06. Oficie-se ao Banco depositário solicitando a transferência do valor.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Concedo ao acusado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-lo nas custas processuais.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.I.C.

Getulina 07 de julho de 2022

LUIS FERNANDO VIAN

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA